PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 91/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 042/2026-000012

DISPENSA DE LICITAÇÃO

OBJETO: Contratação de empresa para o restabelecimento de obras em resposta a desastre causado por intensas chuvas no município

Este procedimento de controle avalia as formalidades exigidas para a contratação direta por dispensa de licitação de obras de saneamento e poços tubulares profundos no município, em cumprimento aos requisitos contidos no artigo 72 da Lei nº 14.133/2021 e do artigo 75, inciso VIII, da Lei nº 14.133/2021.

1. Síntese do Procedimento e Histórico Fático

O presente procedimento administrativo foi instaurado com o objetivo de contratar empresa especializada para a execução de serviços e obras de engenharia consistentes na perfuração e no revestimento de poços tubulares profundos, além de testes de bombeamento, visando atender à demanda urgente da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Rio Maria. A necessidade da contratação decorre diretamente das severas avarias provocadas por fortes chuvas que atingiram o município, gerando situação de desastre com significativos prejuízos de ordem social e material, afetando o fornecimento de serviços essenciais à população local.

Os autos contam com o Documento de Formalização da Demanda, o Decreto Municipal nº 513/2025 declarando a situação de anormalidade, o Termo de Referência, e o parecer jurídico favorável emitido pela assessoria municipal, que concluiu pela legalidade da contratação direta. O montante global estimado para a execução dos serviços totaliza o valor de R$ 510.415,20. O processo foi encaminhado a esta Controladoria Geral para a emissão de manifestação técnica quanto à regularidade dos atos praticados e avaliação de conformidade legal.

2. Do Enquadramento no Artigo 75, Inciso VIII

A situação descrita nos autos amolda-se à hipótese de dispensa de licitação decorrente de emergência ou calamidade pública, prevista no artigo 75, inciso VIII, da Lei nº 14.133/2021. O desastre natural causado pelas intensas chuvas provocou danos relevantes no município de Rio Maria, comprometendo diretamente o abastecimento público e a continuidade dos

serviços essenciais de saúde, o que motivou a edição do Decreto Municipal nº 513/2025.

Há nexo de causalidade direto entre o evento climático adverso e a necessidade de perfuração e revestimento dos poços tubulares profundos para restabelecer o atendimento à população pela Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil. A contratação destina-se exclusivamente a afastar o risco iminente de prejuízo e garantir a segurança das pessoas e equipamentos públicos. Além disso, a execução dos serviços pretendidos deve observar o limite temporal máximo de um ano a contar da ocorrência do desastre, sendo expressamente proibidas as prorrogações contratuais e as recontratações sob o mesmo fundamento, cumprindo todas as diretrizes da norma legal regente.

3. Da Inaplicabilidade do Artigo 184-A

Constatou-se também no parecer original a citação ao artigo 184-A da Lei nº 14.133/2021 como se fosse elemento de autorização para a dispensa direta sob exame. Ocorre que o referido artigo possui aplicação restrita e exclusiva a convênios, contratos de repasse e instrumentos congêneres celebrados com a União que envolvam valores de até R$ 1.500.000,00, instituindo para essas parcerias um regime de acompanhamento simplificado.

O art. 184-A da Lei 14.133/2021 estabelece regime simplificado restrito a convênios, contratos de repasse e instrumentos congêneres em que a União seja parte, sendo inaplicável a contratações diretas municipais com recursos próprios.

> *Art. 184-A. À celebração, à execução, ao acompanhamento e à prestação de contas dos convênios, contratos de repasse e instrumentos congêneres em que for parte a União, com valor global de até R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), aplicar-se-á o seguinte regime simplificado: (Incluído pela Lei nº 14.770, de 2023) (Vide Decreto nº 12.343, de 2024) Vigência (Vide Decreto nº 12.807, de 2025) Vigência*
> *I - o plano de trabalho aprovado conterá parâmetros objetivos para caracterizar o cumprimento do objeto; (Incluído pela Lei nº 14.770, de 2023)*
>
> *II - a minuta dos instrumentos deverá ser simplificada; (Incluído pela Lei nº 14.770, de 2023)*
>
> *III - a liberação dos recursos dar-se-á em parcela única; (Incluído pela Lei nº 14.770, de 2023)*
>
> *IV - a verificação da execução do objeto ocorrerá mediante visita de constatação da compatibilidade com o plano de trabalho. (Incluído pela Lei nº 14.770, de 2023)*
>
> *§ 1º O acompanhamento pela concedente ou mandatária será realizado pela verificação dos boletins de medição e fotos georreferenciadas registradas pela empresa executora e pelo convenente do Transferegov e por vistorias in loco, realizadas considerando o marco de execução de 100% (cem por cento) do cronograma físico, podendo ocorrer outras vistorias, quando necessárias. (Incluído pela Lei nº 14.770, de 2023)*

> *§ 2º Não haverá análise nem aceite de termo de referência, anteprojeto, projeto, orçamento, resultado do processo licitatório ou outro documento necessário para o início da execução do objeto, e caberá à concedente ou mandatária verificar o cumprimento do objeto pactuado ao final da execução do instrumento. (Incluído pela Lei nº 14.770, de 2023)*
>
> *§ 3º Quando exigidos, os registros dos projetos de engenharia, dos documentos de titularidade de área, do licenciamento ambiental e do processo licitatório pelo convenente no Transferegov constituirão condição para a liberação da parcela única dos recursos de que trata o inciso III do caput deste artigo. (Incluído pela Lei nº 14.770, de 2023)*
>
> *§ 4º O regime simplificado de que trata este artigo aplica-se aos convênios, contratos de repasse e instrumentos congêneres celebrados após a publicação desta Lei. (Incluído pela Lei nº 14.770, de 2023)*

A contratação emergencial de poços profundos conduzida pela Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Rio Maria representa procedimento de contratação direta municipal decorrente de desastre local. Não há participação da União como concedente de recursos sob o regime simplificado que justifique a incidência do mencionado normativo federal. Recomenda-se, por conseguinte, a exclusão de qualquer referência ao artigo 184-A, evitando equívocos conceituais e assegurando a exatidão jurídica do parecer técnico.

4. Da Verificação dos Requisitos Formais e Dotação Orçamentária

Para além da correta subsunção legal da contratação direta à hipótese de emergência, o procedimento sob análise deve atender à instrução formal exigida pela legislação. O art. 72 da Lei 14.133/2021 estabelece o rol taxativo de documentos necessários para a instrução do processo de contratação direta, incluindo justificativa de preço, dotação orçamentária e autorização da autoridade competente.

> *Art. 72. O processo de contratação direta, que compreende os casos de inexigibilidade e de dispensa de licitação, deverá ser instruído com os seguintes documentos:*
> *I - documento de formalização de demanda e, se for o caso, estudo técnico preliminar, análise de riscos, termo de referência, projeto básico ou projeto executivo;*
>
> *II - estimativa de despesa, que deverá ser calculada na forma estabelecida no art. 23 desta Lei;*
>
> *III - parecer jurídico e pareceres técnicos, se for o caso, que demonstrem o atendimento dos requisitos exigidos;*
>
> *IV - demonstração da compatibilidade da previsão de recursos orçamentários com o compromisso a ser assumido;*
>
> *V - comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e qualificação mínima necessária;*
>
> *VI - razão da escolha do contratado;*
>
> *VII - justificativa de preço;*

VIII - autorização da autoridade competente.

Parágrafo único. O ato que autoriza a contratação direta ou o extrato decorrente do contrato deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial.

Na análise dos autos do processo de contratação direta número 042/2026-000012, constata-se a regular presença do Documento de Formalização da Demanda, da solicitação de despesa, da autorização de abertura do feito e do termo de referência correspondente. Verificou-se que a instrução do processo cumpriu substancialmente os requisitos legais ao apresentar a justificativa dos preços praticados, a razão para a escolha da empresa executora e o parecer jurídico favorável emitido pela assessoria municipal.

No tocante ao aspecto financeiro, consta no processo a necessária declaração de adequação orçamentária e financeira apta a demonstrar a existência de dotação orçamentária prévia para suportar o desembolso no valor de R$ 510.415,20. Essa compatibilidade orçamentária constitui requisito indispensável para a validade da contratação e para a assunção de compromisso perante terceiros.

Para a perfeita eficácia dos atos praticados, determina-se que o termo de autorização de contratação direta e o respectivo extrato do contrato sejam tempestivamente publicados na imprensa oficial do município, bem como inseridos no portal eletrônico de acompanhamento dos jurisdicionados do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, assegurando a transparência e o controle social da atividade administrativa.

5. Conclusão, Recomendações e Assinatura

Diante de toda a análise jurídica e fática empreendida, esta Controladoria Geral do Município manifesta-se favoravelmente à regularidade da contratação direta objeto do Processo Administrativo nº 042-2026-000012, condicionada à retificação de sua fundamentação jurídica para o artigo 75, inciso VIII, da Lei nº 14.133/2021, afastando-se em definitivo o enquadramento por dispensa de valor e a norma de convênios federais. O processo atende aos pressupostos formais de instrução exigidos pela lei e possui dotação orçamentária atestada no feito, mostrando-se viável o prosseguimento da contratação emergencial para o restabelecimento das obras de perfuração de poços e mitigação dos prejuízos causados pelas intensas chuvas.

A atuação desta Controladoria-Geral do Município, no presente procedimento, orienta-se pelos princípios da legalidade e da eficiência, com o propósito de assegurar a conformidade normativa da fase preparatória do certame. Todavia, cumpre ressaltar que a análise técnica ora realizada encontra-se condicionada às limitações estruturais deste órgão de controle, previamente comunicadas à autoridade competente. Tais restrições, decorrentes da insuficiência de pessoal técnico especializado e da ausência

de estrutura operacional compatível com a complexidade de determinadas verificações materiais, impõem limites ao alcance da fiscalização exercida nesta oportunidade.

Com o objetivo de zelar pelo regular andamento da contratação, recomenda-se a imediata cientificação do fiscal de contrato designado pela Administração para que este exerça o devido acompanhamento técnico e operacional das obras executadas. Recomenda-se, também, a devolução integral dos autos ao responsável pelo órgão executor para conhecimento da presente manifestação de controle e adoção imediata das providências necessárias à publicação oficial do ato e assinatura dos termos contratuais correlatos.

É o parecer opinativo que se submete à consideração do órgão executor.

Rio Maria, PA, 09 de junho de 2026.

MARCIO REIS DOS SANTOS SOUSA:80309348234

Assinado de forma digital por MARCIO REIS DOS SANTOS SOUSA:80309348234
Dados: 2026.06.09 11:37:17 -03'00'

MÁRCIO REIS DOS SANTOS SOUSA
Controladoria-Geral do Município
Decreto nº 875/2026